

跨境数据合规 决策报告

■■■■■ CC-20260818-42AEC816

最终决定	审批人	决定时间
附条件通过	林律师（法务审核人）	2026-08-18 16:42:00+08:00

审查范围

审查对象	境外 CRM / AI SaaS 上线前合规审查
判定路径	个人信息出境标准合同
适用规则	cn-cross-border-main-path-2026.08
主要法源	中华人民共和国个人信息保护法、促进和规范数据跨境流动规定、个人信息出境标准合同办法、个人信息出境标准合同备案指南（第二版）
材料状态	3 份材料已冻结并纳入本次审查
整改状态	5 项已登记整改

01 审查结论与合规依据

风险等级	中风险
------	-----

审查意见
本案属于个人信息出境活动，当前材料显示企业不是关键信息基础设施运营者，且未识别出重要数据。按现有业务规模和资料，可以优先采用个人信息出境标准合同路径，但在标准合同签署、个人信息保护影响评估和备案完成前，不应将客户数据接入生产环境。 需要特别关注的是：自由文本工单可能包含敏感个人信息，供应商的分处理者、远程运维地点和删除/备份机制仍需形成可验证的合同与技术证据。

关键事实

业务场景	企业采购境外 CRM / AI SaaS，用于客户联系人管理、工单协作和客服质量分析
境外接收方	NimbusCRM AI（德国区域，虚构供应商）
处理目的	客户联系人管理、客服工单、服务质量分析和安全运维
涉及数据	客户联系人、客服工单、自由文本个案描述、员工基本信息、账号安全日志

待核实事项

01 材料缺口：自由文本工单中敏感个人信息的具体字段范围尚未确认 02 材料缺口：供应商分处理者名单与远程运维的访问控制证据尚未补齐 03 边界：若后续识别出重要数据、关键信息基础设施运营者身份或规模达到安全评估阈值，应重新判断路径。 04 边界：若供应商新增分处理者、改变处理地点或扩大处理目的，应触发变更复审。 05 边界：本结论基于当前确认事实，不替代法务对合同、评估和备案材料的最终确认。

建议整改

结合本次审查结论，建议按以下顺序推进：

- 01 完成个人信息保护影响评估，覆盖处理目的、数据范围、接收方、分处理者和安全措施。
- 02 使用官方范本签署个人信息出境标准合同，并明确供应商变更、协助履约和责任承担。
- 03 补齐分处理者清单、远程运维地点、访问权限和会话日志证据。

- 04 建立自由文本敏感信息提示、抽检、最小化和删除流程，避免无关信息出境。
- 05 完成标准合同备案并把备案材料、评估报告和合同版本归入案件档案。

适用法律与本案分析

本案当前适用路径为“个人信息出境标准合同”。

引用法源

法源	法律 / 规章	本次引用条文
法源 01	中华人民共和国个人信息保护法	第三十八条
法源 02	促进和规范数据跨境流动规定	第八条
法源 03	个人信息出境标准合同办法	第五条
法源 04	个人信息出境标准合同备案指南（第二版）	具体条款定位

法源 01 《中华人民共和国个人信息保护法》

01 第三十八条

法条原文：个人信息处理者因业务等需要，确需向中华人民共和国境外提供个人信息的，应当具备法定的出境条件，并履行相应的保护义务。

本案适用：确认本案属于个人信息出境活动，并需选择法定出境路径。

法源 02 《促进和规范数据跨境流动规定》

01 第八条

法条原文：自本规定施行之日起，数据处理者向境外提供个人信息，符合规定情形的，可以免予申报数据出境安全评估、订立个人信息出境标准合同、通过个人信息保护认证。

本案适用：结合企业身份、数据类型和规模判断当前是否触发安全评估路径。

法源 03 《个人信息出境标准合同办法》

01 第五条

法条原文：个人信息处理者向境外提供个人信息，通过订立标准合同方式开展个人信息出境活动的，应当依法开展个人信息保护影响评估，并按照规定订立标准合同。

本案适用：明确标准合同路径下的影响评估和合同签署前置义务。

法源 04 《个人信息出境标准合同备案指南（第二版）》

01 国家互联网信息办公室

法条原文：备案材料应当能够反映个人信息处理者、境外接收方、处理目的、个人信息规模、保护措施和个人信息保护影响评估等信息。

本案适用：补充标准合同备案材料的落地要求。

人工确认点

1. 需确认自由文本工单中敏感个人信息字段的具体范围

2. 需确认供应商分处理者名单与远程运维的访问控制证据

审批记录

案件编号	CC-20260818-42AEC816
企业决定	附条件通过
审批人	林律师（法务审核人）
决定时间	2026-08-18 16:42:00+08:00

整改计划

整改事项	责任角色	完成节点	验收证据
签署个人信息出境标准合同 使用官方范本完成企业与境外接收方签署，并留存最终版本。 high • in_progress	法务	2026-08-25	已签署合同及版本归档记录
完成个人信息保护影响评估 覆盖处理目的、数据范围、接收方、分处理者和安全措施。 high • open	隐私合规	2026-08-25	影响评估报告及审批记录
补齐分处理者与远程运维证据 确认分处理者名单、运维国家/地区、权限和会话日志控制。 high • open	安全团队	2026-08-29	分处理者清单、运维地点和访问日志策略
建立自由文本敏感信息治理 上线提示、抽检、最小化和删除流程，减少无关敏感信息进入工单。 medium • in_progress	业务负责人	2026-09-05	提示文案、抽检记录和删除流程
完成标准合同备案 整理合同、影响评估和备案材料，形成可回溯的归档记录。 medium • open	法务	2026-09-12	备案回执及材料归档记录